□□ 民法总论 · 第一周知识点总结

王利明《民法总则（第二版）》| 第1-3章 + 第5章 + 第11章

□ □□□□□□

□1□ □□□□ □ □□/□□□□/□□/□□□□□/□□
□2□ □□□□□□ □ □□□□□□□□□/□□/□□/□□□□□
□3□ □□□□□□ □ □□□/□□□□□□□vs□□□
□11□ □□□□ □ □□/□□□□/□□□□□□□□/□□/□□□
□5□ □□□ □ □□□□/□□□□□□/□□/□□□□□□□/□□/□□

□ 2026年6月1日 - 6月6日 | 第一周复习 | 基于课本原文整理

□□ □□□□ □ □□□□□□□□

覆盖：第1章民法概述 → 第2章基本原则 → 第3章民事法律关系 → 第11章民事权利 → 第5章自然人

日期：2026年6月1日-6日 | 教材：王利明《民法总则（第二版）》

6月1日 周一

□□ 民法总论（~50min）— 第1章 民法概述

一、今日章节与范围

节	内容	重要度
□□□	□□□□□	□□
□□□	□□□□□□□	□□
□□□	□□□□□	□□□
□□□	□□□□□□□□□□□□□□□	□
□□□	□□□□□□	□□
□□~□□	□□□□□/□□□□□/□□/□□	□

二、核心知识点精要

1. □□□□□

□ □□□□□□"□□"□□□□□□□□□□□□

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□+ □□□□□ + □□□□□

□ □□□□□□□2020□5□28□□□□2021□1□1□□□□7□1260□

2. □□□□ □

□ □□□□□□□□□□□□□□□□

□ □□□□□□□□□□□□

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3. □□□□□ □□□□□□□□□□□□

□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□"□□□□□"□

□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4. □□□□□□ □

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □□ □ □□□□□□□□

□ □□□ + □□□ + □□□ + □□□□ + □□□□□ + □□□ + □□□□□

□ □□□□□□□□□□/□□□□□□ □ □ □ □□

□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

5. □□□□ □

□ □ □□□□□□□□+ □□□□□□

□ □ □□□□

□ □ □□□□□□□□□□□□

□ □ □□□□□□□□□10□□"□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□"□

三、记忆诀窍 □

要点	口诀/编码
□□□□□□□	"□□□" □ □□□□□□□□□□□□
□□□□	"□□□□" □ □□□□□□□□□□+□□□
□□□7□	"□□□□□□□□□□" □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	"□□□□" □ □□ □ □□□□ □ □□□□ □ □□

□□□□□

	实质民法	
	□□□□□	□□□□□□
	□□□□□	□□□□□+□□□□□+□□□□+…

四、产出任务

□ [ ] □□□□"□□□□□□□□"□□□□□□□□□□□

□ [ ] □□□□□7□□□

□ [ ] □□□□□□□□□□□□□□□"□□"□

6月2日 周二

□□ 民法总论（~50min）

□ 今日章节与范围

□2□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□

节	内容	考频
□□□	□□□□□□□□	□□
□□□	□□□□□□□□□□□	□□□
□□□	□□□□	□□

节	内容	考频
□□□	□□□□□□	□□□
□□□	□□□□	□□
□□□	□□□□□□	□□□
□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□
□□□	□□□□	□□

□ 核心知识点精要

第一节 民法基本原则概述

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
4. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 核心逻辑：基本原则是"后备武器"，不是"首选武器"。法官不得绕过具体规定直接引用原则裁判。

第二节 民事权益受法律保护原则 □

□□□□□□□3□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

1. □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2. □□□□□□□□□□□□□□□ □□ "□□□□□□□"□□□□□□
3. □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
4. □□□□□□□□□□□□□ □□ □□ □ □□□□□ □ □□

□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□"□□□□□□□□□" □ □□□□□□□□□□□□□□

第三节 平等原则

□□□□□□□□4□□"□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□"

□□□□□

层面	内容
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□+ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□ 平等地位 ≠ 实际权利义务相同（实际权利义务由当事人约定和法律规定）

第四节 意思自治原则 □□□

□□□□□□□5□□□□"□□□□□□"□

□□

□□□□□□□

1. □□□□□□□□

□ □□□□/□□□□□□□

□ □□□□□□□□□□□□

□ □□□□□□□□

□ □□□□□□□□

1. □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2. □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□

□□□□ vs □□□

□□□□20□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

第五节 公平原则

□□□□□□□6□□

□□□□□□□

领域	具体体现
□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

第六节 诚实信用原则 □□□

□□□□□□□7□□"□□□□"□K□nig Lehrnorm□□□□□□□

□□□□□□□

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

功能	说明
□□□□□□□	□□□□□□□□□□ □ □□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□

功能	说明
□□□□□□□□□□	□□□□/□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□	□□□□□□□+□□□□□□□□□□□□□
□□□□□	□□□□□□□□□□

□ 诚信原则是强行性规范，当事人不得以协议排除或规避。

第七节 符合法律和公序良俗原则 □

□□□□□□□8□ + □153□□2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□ = □□□□ + □□□□

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□ vs □□□□□□□□□□□

维度	诚信原则	公序良俗原则
□□□□	□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
□□	□□□□/□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□

第八节 绿色原则

□□□□□□□9□□"□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□"

□□□□□

1. □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□
2. □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□132□□□□□□□□□□□

这是中国民法典的时代特色，回应21世纪生态危机，传承"天地人和"传统理念。

□ 记忆诀窍

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

权益保护 → 平等 → 意思自治 → 公平 → 诚实信用 → 合法 → 公序良俗 → 绿色

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

记法："诚信的帝王，行补衡释天下"

□□□□□□□□□□□□ □ □□□ □ □□□ □ □□□

行为自由的递进链条：从事与否 → 内容相对人 → 方式 → 补救

□□ 产出任务

1. □□□□□□□□□□□□□□□□+□□□□□□□+□□□□□□

2. □□"□□□□□□"□□□□□/□□/□□□□□□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

6月3日 周三

□□ 民法总论（~50min）

□ 今日章节与范围

□3□ □□□□□□□□ + □11□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□

章	节	内容	考频
□3□	□□□	□□□□□□□□□□□	□□□
□3□	□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□
□3□	□□□	□□□□□□□□□vs□□□	□□□
□11□	□□□	□□□□□□□□□/□□/□□□□□	□□
□11□	□□□	□□□□□□□□□ □	□□□
□11□	□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□

□ 核心知识点精要

第三章 民事法律关系概述

□□□ □□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□

1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□"□□□□□□□□□□□□□□"□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ "□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□"

1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □□□□□□□□□□□"□□□□□□□□□□"□

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ "□□"

1. □□□□□□□□□□□

□ "□□□"

1. □□□□□□□□□□□□□□□□

□ □□□□□□□□□□□□□□□

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. □□□"□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□"□□□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□

1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□"□□□"□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. □□"□□□"□

□□□ □□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□□□□□ "□□□"

□□□□□□□

学说	内容	课本评价
□□□□	□□ + □□ + □□	□ □□□□
□□□□	□□ + □□ + □□ + □□	□□"□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□"
□□□□	□□ + □□ + □□ + □□ + □□□□	□□□□"□□□□□□□□□"□□□□□

□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□ □□□□□□□□□"□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□"□

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □□□□ vs □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □□□□□"□□"

□ □□□□□□□□"□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□"□

□ □□□□□□□1□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□2□□□□□□□□□□□□□□□3□□□□□□□□□

□ □□□□□□□131□□"□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□"

□□□□□□□□□□□□

□ □"□□□□□□□□□□□□□□□□"□

□ □□□□□"□□□□□□□□□□□□□□□□"□

法律关系类型	客体
□□□□□□	□
□□□□□□□□	□□□□
□□□□□□	"□□□□□□□□□□□"□□□□□□□□□□□□□□□

□□□ □□□□□□

□□□□

□□□□□□ "□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□"

□□□□□□□□□□□

1. □□"□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□"□"□□□□□□□□□□□□□□□□□□□"□

2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□"□□"□

3. "□□□"

□□□□□□□□□□

```
```

□□□□□□

□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□

□□□ □□□□□□□□□□□□

□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□

□□□ □□□□□□□□□□□□□□□/□□/□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□ □□□□□□□□□/□□□□□□□□□/□□

```

□□□□□□

"□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□"

□□□□□□□□□□ = □□□□□□ + □□□□□□□□□□□□□

---

## 第十一章 民事权利

##### □□□ □□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□　"□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□"

□□□□□□□□□□□□□□□□

| 学说 | 代表人物 | 核心观点 |
|---|---|---|
| □□□□□□□ | □□□ | "□□□□□□□□□□□□□□□□□□□" |
| □□□ | □□ | "□□□□□□□□□□" |
| □□□□□□□□□ | □□□□Merkel□ | □□ = □□□□□□□□+ □□□□□□□□ |

□□□□□□　"□□□□□□□□□□□"□□□□□□□"□□□□□□□□□□□□□□□"□"□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□……□□□□□□□□□□□□□□□"

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ vs □□□□□□□□

| 维度 | 私权（民事权利） | 公权 |
|---|---|---|
| □□□□ | □□ | □□ |
| □□□□ | □□□□□□□□□□□ | □□□□□□□□ |
| □□□□ | □□□□□□□□ | □□□□□□ |
| □□□□ | □□□□ | □□□□/□□□□ |

1.　□□□□□□□□□□□□□□□□□□"□□□□□□□□□□□□□□□□□□"□□□□□"□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□"□□□□□□□□□□□□□□□□□
```

1. □□

2. □□□□□□□□□□□□□□□□□"□□□□□□□"□"□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□"

3. □□□□□□□□□□□□"□□□□□□□□□□□□□□"□□□□□□□□126□□"□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□"□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□ □□□□□□□□□ □□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

类型	内容	特点
□□□	□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	□□□□□□□/□□□/□□□/□□□□□+ □□□□□□□/□□□□	□□□□□□□□/□□/□□
□□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□

权利类型	核心定义（课本原文）	典型例子
□□□	"□□□□□□□□□□□□□□□□□"	□□□□□□□□□□□
□□□	"□□□□□□□□□□□□□□□□□□□"	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	"□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□"	□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	"□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□"	□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

1. □□□□□□□□□□
2. □□□□□□□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□□□□□
4. □□□□□□□□□□□□

□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

第一顺位 ➞ 合同上的请求权

第二顺位 ➞ 缔约过失请求权

第三顺位 ➞ 无因管理请求权

第四顺位 ➞ 物权请求权

第五顺位 ➞ 不当得利和侵权的请求权

□□□□□□□□□□

□ □□□□□□□□□□□□□□vs □□□□□□□□□□□□□□

□ □□□□□□□□ vs □□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2. □□□□□"□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□"

3. □□□□□□□□"□□□□□□□□□□□□□□"

4. "□□□□□□□□□□□□□□□"□□□□□□□□□□□□□□□

5. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□ vs □□□□□□

维度	形成权	抗辩权
□□□□	□□□□□□□	□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□	□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□/□□/□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. "□□□□□□□□□□□□□□□"□□"□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□"

2. "□□□□□□□□□□"□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□

维度	绝对权（对世权）	相对权（对人权）
□□□□□	□□□□□□□	□□□□□□
□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
□□□	□□□□	□□□□□□□□□
□□□	□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□
□□□□□	□□□□□□ □ □□□□	□□□□□□□□

□□□□□□□□□/□□□ + □□□/□□□□□□□□□□□□

□□□ □□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□"□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□"□

□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□109□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□"□□□□□ □□□□□□□□"□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□111□□□"□□□□□□□□□□□□□□□"□□□□□□□□□□□□ + □□□□□□ + □□□□□□ + □□□□□□/□□/□□/□□/□□/□□/□□□

□□□ vs □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□ "□□"□□□□□□□□114□□2□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□+□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□116□□□"□□□□□□□□□□□□□□□"□□□□□□ + □□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□113□□□"□□□□□□□□□□□□□□□□"□□"□□□□□□□□□'□□'□□"□

□□□□□□□□□□□□□□□117□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□ □□□"□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□"□

□□□

□□□□□□□□□□□□□□□121□□□

□□□□□□□□□□□□□□□122□□

□ 记忆诀窍

□□□□□□"□□□"□□□"□□□" □ □□□□□□□□

记法："主人在客厅里内容部开会"

□□□□□□□□"□□□□□□□□□□□"

与人的意志无关 = 事件（地震、死亡、时间经过）

人的有意识活动 = 行为 ➜ 再分为法律行为（想产生效果）+ 事实行为（不想但法律让它产生效果）

□□□□□□□□□"□□□□□□"

合同 ➜ 缔约过失 ➜ 无因管理 ➜ 物权 ➜ 不当得利和侵权

记法："和第一无物不侵"——合法行为优先，最后才是非法行为产生的请求权

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

权利	一句话	比喻
□□□	"□□□□□"	□□□□□□□□□
□□□	"□□□□□"	□□□□□□□□□□

权利	一句话	比喻
□□□	"□□□□□"	□□□□□□□
□□□	"□□□□□□□"	□□□□□□□□□□

□□□ vs □□□□□□□□"□□□□"□□□□□□□□□□□□□"□□□□"□□□□□□

□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□= □□ □ □□□□□□□= □□□ □ □□□□□□□□□□ □ □□□□□□□

□□ 产出任务

1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□2-3□□□□
2. □□□□□□□□□□□□/□□ □ □□□□/□□□□ □ □□□□□
3. □□□□□□□□□□□□□□□/□□□/□□□/□□□□□□+□□+□□□
4. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
5. □□□□□□□□□□□□□□□□1□□□"□□□□□□□□□□□□□□□□□"

6月4日 周四

□□ 民法总论（~50min）

□ 今日章节与范围

□5□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□

节	内容	考频
□□□	□□□□□□□□□□□□□/□□/□□/□□/□□□□□	□□□
□□□	□□□□□□□□□□□□□□□ □□	□□□
□□□	□□□□□/□□/□□□□□/□□□	□□

□ 页码提示：王利明《民法总则》第二版，第三编第五章

□ 核心知识点精要

第一节 自然人的民事权利能力

□□□□□□□□

□□□□□□ □□□

□ 本书认为，"自然人"的概念优于"公民"：（1）更符合民法的私法特点——公民是公法概念；（2）更有利于彰显民事权利能力平等的理念——不分国籍，权利能力一律平等。

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□

特征	核心含义	关键法条/说明
1. □□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□14□
2. □□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□
3. □□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□
4. □□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□
5. □□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□	

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

比较维度	民事权利能力	民事权利
□□	□□□□□□□/□□□	□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□ + □□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□13□□"□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□"

□□□□□□□□

学说	内容	课本立场
□□□	□□□□□□□□□	□
□□□	□□□□□□□□□□□/□□□	□
□□□□□	□□□□□□□□□□	□ □□□□

证据规则（《民法总则》第15条）：出生证明 ➞ 户籍登记 ➞ 其他有效身份登记 ➞
有相反证据足以推翻的，以该证据为准。

□□□□□□□□ □

□□□□□□ □□□□□□□16□□"□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□"

□□□□□

1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3. □□

□□ 该条也可为胚胎保护提供法律依据（如"无锡冷冻胚胎案"）。

□□□□□□□□□□□□□□

□ □□□□□□□□□□□□□□□□

□ □□

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□

第二节 自然人的民事行为能力 □□□

□□□□□□□

□□□□□□ □□

□□□□□

1. □□□□□□□□□□□

2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□ vs □□□□□□□□□□

比较维度	民事权利能力	民事行为能力
□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	□ □□□□□□□□□□	□ □□□□□□□□□+□□
□□□□/□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□

□ "有民事行为能力必然有民事权利能力，而有民事权利能力并不一定就具备民事行为能力。"

□□□□□□□□ □□□

```

□□□ □□□□□□□□

□ □□ 18□□□□□□□□

□ □□ 16□□□□ + □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□

□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□

□ □□ 8□□□□□□□□

□ □□ □□□□□□□□□□□□□□

□ □ □□□□□□□□□□ + □□□/□□/□□□□□

□

□□□ □□□□□□□
```

□□ □□8□□□□□□

□□ □□□□□□□□□□□□□□8□□□□□□□□□□

□ □□□□□□□□□□

```

□□□□□□□□□□□□□

| 类型 | 法条 | 核心规定 |
| --- | --- | --- |
| □□ | □17-18□ | 18□□□□□□□□□16□□□□+□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□ |
| □□ | □19□ | 8□□□□□□□□ □ □□□□+□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□/□□ |
| □□ | □22□ | □□□□□□□□□□□□□□ □ □□□/□□□□□□□□□□□□□ |
| □ | □20□ | □□8□□ □ □□□□□□□ |
| □ | □21□ | □□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□ |

□□ 课本重要变化：《民法总则》将限制民事行为能力年龄下限从《民法通则》的10周岁降低为8周岁，以适应未成年人身心发育提前的现状。

###### □□□□□□□□□□□

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □□□

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □□□□□□□□□□□□□□□+□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□

---

第三节 监护

###### □□□□□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

| 学说 | 观点 | 课本立场 |
| --- | --- | --- |
| □□□ | □□□□□□□ | □ |
| □□□ | □□□□□□□/□□□□□□ | □ □□□□□□□34□□□□□ |

□ "我国民法设立监护制度，纯粹是为保护被监护人的利益，绝对不允许监护人借监护谋取自身利益。"
```

□□□□□□□□

□□□□□□　□□□□□□□34□□"□□"

□□□□□□□

类型	被监护人	监护人确定顺序
□□□□□□	□□□□	□□□□□□□□□□ □ □□□□/□□□□ □ □□□□/□ □ □□□□□□□□□□□/□□□/□□ □□□□□
□□□□	□/□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□/□□□□□□

□□

通过合同移转监护人资格是无效的（人身专属性）。可委托他人履行具体监护职责，但监护人资格不移转。

□ 记忆诀窍

1. □□□□□□□□□□"□□□□□□"□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2. □□□□□□□□□"18□8□0□"□□18□□□□8□□□□□□8□/□□□□=□□□□"16□=□□"
3. □□□□□□□□"□□□□□□□"□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
4. □□□□ vs □□□□□□□"□□□□□"□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
5. □□ = □□□□□□□□□□□□□□□□□"□□□□□"

□□ 产出任务（~50min）

1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2. □□□□□□□□□□□□□□ + □□□□□□□□□□□□
3. □□□□□□□/□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
4. □□□□□□□□□□□□□"□□"□□□□□□□□□□"□"□□□□□

6月5日 周五

□□ 民法总论（~50min）

□ 今日章节与范围

□5□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

节	内容	考频
□□□	□□□□□□□/□□/□□□/□□□	□□

节	内容	考频
□□□	□□□□ □□□□/□□/□□□□□+□□□□□	□□□
□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□
□□□	□□□□□□□□□□□	□

□ 页码提示：王利明《民法总则》第二版，第三编第五章 第3-6节

□ 核心知识点精要

一、宣告失踪 vs 宣告死亡 □□□

比较维度	宣告失踪	宣告死亡
□□	□□□□□□	□□□□□□□
□□□□□□	□2□	□□□4□□□□□□□2□□□□□□□□□□□□□
□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□ □ □□□□□ □ □□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□ + □□□□ + □□□□□□□□
□□	□□□□□+□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□+□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□40□□"□□□"

□□□□□

1. □□□□□□□□2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □□□□□□□□

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □□□/□□/□□□□□□□□□

□ □□□□□□□□□□□□□□□43□□□

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □□□□□□□

□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□44□□

情形	申请主体
□□□□□□□/□□□□□□□□/□□□□□□□	□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□/□□□□□□	□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□ □□□□□□□□□□□ + □□/□□□□□□□□ + □□□□

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□□□□46□□

□ □□□□□□4□

□ □□□□□□□□□□□2□□□□□□□□□□□□2□□□□□

□□ 宣告失踪不是宣告死亡的必经程序——符合条件可直接申请宣告死亡

□□□□□□□□□□□□□□□□□□48□□

情形	视为死亡日期
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□ □□

方面	效果
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□49□□

□□ 利害关系人隐瞒真实情况导致他人被宣告死亡的，除返还财产外还应赔偿损失。

二、个体工商户和农村承包经营户（"两户"制度）

□□□□□□□□□□□□□□□54□□

□□□□□□□ "□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□"

□□□□□

1. □□□□□□□□□□□
2. □□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□ □□□□ □ □□□□□□

□ □□□□ □ □□□□□□

□ □□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□55□□

□□□□□

□ □□□□□□□□□□□□□□□□

□ □□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□

□□□□

比较维度	个体工商户	农村承包经营户
□□□□	□□□□□	□□□□□□□□□□
□□□□□	□ □□□□	□ □□□□
□□□□□	□ □□	□ □□
□□□□	□□□□□	□"□"□□□

三、自然人的住所

□□□□□□ □□□□□□□25□□"□□"

□□□□□□□□□□□□

1. □□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□

2. □□□□□□□

3. □□□□□□□□□□

4. □□□□□□□□□□□□□□□□□□

5. □□□□□□□□□□□□□□□□

□ 记忆诀窍

1. □□□□ vs □□□□□□□"□2□4□2"□□□□2□□□□4□□□□□□□2□

2. □□□□□□□□"□□□□□□□"□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3. □□□□□□□"□□□□□□□□□"□□□□□□□/□□/□□□□□□□□□/□□□□

4. □□□□□□"□□□□□□□□□□□□□□□□"

□□ 产出任务（~50min）

1. □□□□□□□□□ vs □□□□□□□□/□□□/□□□□/□□□□ □□□□□

2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□/□□□□□□□□□

3. □□□□□□□□□□ + □□□□□□□ + □□□□□□□□□□

4. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

6月6日 周六